

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/541

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות להורה יחיד), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 6 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ז1) יבוא :

"(ז2) (1) עובד שנולד לו ילד, ומתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים להלן, ייתן לו מעסיקו תקופת לידה והורות בהתאם להוראות פסקה (2) :

(א) הילד נמצא עמו ובהחזקתו ;

(ב) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד ;

(2) על זכאותו של עובד לתקופת לידה והורות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (ז1)(2)." .

דבריו הסבר

סעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), מקנה כיום לאב זכות לתקופת לידה והורות בשני מצבים בלבד : כשנבצר מהאם לטפל בילד מחמת נכות או מחלה (סעיף 6(ז1) לחוק) או כשהאם ויתרה על חלק מתקופת הלידה וההורות וחזרה לעבוד (סעיף 6(ח) לחוק). החוק אינו נותן כל פתרון לאב שהוא הורה יחיד, לדוגמא – אב שנותר עם תינוקו לאחר שהאם נפטרה בלידה או סמוך לה. לפיכך מוצע לקבוע, שאב שהוא הורה יחיד יהיה זכאי לתקופת לידה והורות כמו אם. הסדר זה יחול מכוח סעיף 9 לחוק אף על ילד מאומץ עד גיל 10.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/113/24), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/1371/24) ועל ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3505/24).

הצעת החוק זהה לפ/3505/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.